

1500324-54.2020.8.26.0570
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Assunto: Homicídio Qualificado
Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO
Comarca: Juquiá
Foro: Foro de Juquiá
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 25/08/2022
...

A propósito: "HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c art.14, inciso II, ambos do Código Penal. Pedido de alteração do regime inicial fechado para o aberto e detração de pena. Sucedâneo de recurso próprio (apelação criminal). Por seu turno, a análise da detração de pena é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Juquiá
Foro de Juquiá
Vara Única
Rua Martins Coelho, 439, Juquiá - SP - cep 11800-000

1500324-54.2020.8.26.0570 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500324-54.2020.8.26.0570
Classe - Assunto
Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Crime Tentado)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MAICON DOS SANTOS ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.

No presente caso, MAICON DOS SANTOS ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porquanto, segundo a descrição fática contida na denúncia, no dia 10 de outubro de 2020, por volta de 21h40min, na Rua Edith Henck, nº 23, Bairro Maria de Lourdes Moreira Celia, nesta cidade e Comarca de Juquiá, agindo com intenção homicida, por motivo fútil, teria tentado matar T. de S. O., não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

O acusado foi preso em flagrante delito aos 11.10.2020; sendo que na mesma data, por ocasião da apreciação da regularidade da prisão (Plantão Judiciário) foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 40/45).

Mandado de prisão devidamente cumprido a fls. 60/62 e 78/81.

Certidão do Cartório Distribuidor e Folha de Antecedentes juntadas a fls. 24/26.

Cota de oferecimento e denúncia do Ministério Público a fls. 73 e 74/76.

O réu constituiu advogado na pessoa do Dr. Eli Muniz de Lima a fls. 82/84.

A denúncia foi recebida aos 17.11.2020, sendo determinada a citação pessoal do réu (fls. 86/87).

Reanalisada e mantida a prisão preventiva decretada nos autos aos 12.01.2021 a fls. 94.

O réu foi devidamente citado pessoalmente a fls. 96/97.

Apresentada resposta escrita à acusação a fls. 108/109.

Manifestação do Ministério Público a fls. 112.

Confirmado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento. (fls. 119/122).

Nova Petição com apresentação de rol de testemunhas pela defesa a fls. 131/132, que foram admitidas a fls. 133.

Em audiência de instrução, debates e julgamento realizada aos 03.05.2021 foram ouvidas: a vítima, 04 testemunhas de acusação e 02 testemunhas de defesa, sendo dispensada pela defesa a oitiva da testemunha "Francisco", o que foi homologado pela Juíza e o réu foi interrogado ao final. Foi determinada a cobrança do laudo pericial faltante, e, após, a apresentação de memoriais finais pelas partes (fls. 155/164 e 170).

Em memoriais finais o Ministério Público requereu a pronúncia do réu nos exatos termos da denúncia eis que presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade, bem como requereu a manutenção da prisão preventiva decretada. Requereu ainda a cobrança da vinda do laudo pericial complementar da vítima, além da ficha de atendimento médico da vítima no PS local (fls. 187/194).

Já a defesa, por sua vez, requereu a impronúncia do réu tendo em vista que agiu em legítima defesa à agressão que sofreu da vítima, e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal (fls. 197/199).

Reanalisada e mantida a prisão preventiva do réu aos 11.06.2021 a fls. 201.

Por r. sentença datada de proferida 16.06.2021, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, o réu foi PRONUNCIADO, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Mantida a prisão preventiva do réu por seus próprios fundamentos (fls. 203/207).

A defesa apresentou recurso em sentido estrito a fls. 217/220. Contrarrazões a fls. 223/227.

Por decisão datada de 02.07.2021 foi mantida a r. Sentença de pronúncia e a prisão preventiva do réu por seus próprios fundamentos (fls. 230).

Trânsito em julgado da sentença de pronúncia para o Ministério Público aos 05.08.2021. (fls. 242).

Por decisão do V. Acórdão datado de 07.12.2021 foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a r. Sentença de pronúncia e a prisão preventiva. (fls. 252/257).

Trânsito em julgado do V. Acórdão para a defesa aos 02.02.2022 e para o Ministério Público aos 03.02.2022 (fls. 266).

Aos 10.03.2022 foi homologada a renúncia do advogado constituído e determinada a intimação do réu a constituir novo advogado no prazo de 10 dias, sob pena de nomeação de defensor dativo. Na oportunidade, foi mantida a prisão preventiva do réu, bem como determinou-se o cumprimento do V. Acórdão com a abertura de vistas às partes manifestação nos termos do artigo 422 do C.P.P. (fls. 270).

Reanalizada e mantida a prisão preventiva do réu aos 30.05.2022 (fls. 274/275).

O réu foi intimado pessoalmente a fls. 279/280 e manifestou o desejo da imediata atuação de um defensor dativo.

Foi nomeado advogado dativo ao acusado, na pessoa do Dr. Ricardo Marcelo Gonçalves Arteiro, a fls. 281.

O Representante do Ministério Público manifestou-se a fls. 283, arrolando a vítima e 04 testemunhas, em caráter de imprescindibilidade e requereu Folha de Antecedentes e Certidões atualizadas em nome do réu.

A defesa manifestou-se a fls. 289, arrolando 02 testemunhas, em caráter de imprescindibilidade.

Integram os autos: Boletim de Ocorrência (fls. 8/11); Auto de Qualificação, Formal Indiciamento, DVC e fotografias do acusado (fls. 15/22 e 65/68); fotografias do automóvel em que a vítima foi socorrida (fls. 23); Relatório Final a fls. 69/70; Laudos periciais a fls. 117/118 e 183/184 (corpo de delito do acusado), 181/182 e fls. 215/216 (corpo de delito da vítima).

É o relatório.

I - DA FUNDAMENTAÇÃO

QUANTO A IMPUTAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

O Conselho de Sentença respondeu afirmativamente (por mais de três votos) ao quesito "1", confirmando, portanto, a materialidade delitiva.

Ao quesito "2", o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente (por mais de três votos), confirmando, portanto, a autoria delitiva.

Ao quesito "3", referente a tentativa do crime de homicídio, os jurados responderam, também, afirmativamente, por mais de três votos.

Ao quesito "4", acerca da absolvição do réu, os jurados responderam negativamente, por mais de três votos.

Ao quesito "5", quanto à prática do delito por motivo fútil, os jurados responderam positivamente, por mais de três votos.

Saliento que houve expressa concordância da acusação e da defesa com a formulação dos quesitos.

Quanto ao reconhecimento das agravantes e atenuantes, foram feitas as advertências relativas à necessidade de sustentação em plenário.

A esse respeito, a seguinte lição doutrinária:

"Importante notar que as agravantes e atenuantes só serão consideradas pelo juiz quando alegadas nos debates (art. 492, I, b, do CPP) pelas partes. Como bem ressalva Renato Brasileiro de Lima,²²³ "por ocasião da análise das agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, deve o juiz presidente levar em consideração tanto a tese apresentada pela defesa técnica, quanto aquela apresentada pelo próprio acusado, no exercício de sua autodefesa".

"A consequência lógica desse dispositivo legal é que, mesmo se estiverem comprovadas nos autos as causas de exasperação ou de diminuição referidas, mas se não tiverem sido sustentadas pelos tribunais, o juiz estaria impossibilitado, de ofício, de reconhecê-las, aumentando ou diminuindo a sanção em razão de sua existência. Essa interpretação não pode ser tão rigorosa, sob pena de consagrarem-se clamorosas injustiças. É perfeitamente cabível a exigência de a acusação sustentar a existência de agravantes perante o juiz presidente, pois esse pedido é mera consequência do pedido de condenação postulado aos jurados; obrigar-se, entretanto, a defesa, depois de ter pedido a absolvição aos jurados, a requerer ao juiz presidente o reconhecimento de uma atenuante, é colocá-la em uma situação de incontornável contradição frente aos jurados, violando o princípio constitucional da plenitude de defesa. O mais adequado é que o juiz presidente possa reconhecer as circunstâncias atenuantes comprovadas nos autos, independentemente de solicitação do defensor do acusado em plenário, quando o advogado pedir a absolvição. Diferente situação ocorrerá se o defensor tiver requerido aos jurados a condenação de seu cliente, apenas tendo sustentado a diminuição de sua carga (v. g. , afastamento de qualificadoras, reconhecimento de privilégio), pois caberá a ele postular ao juiz o reconhecimento da atenuante que julgar cabível, o que não trará qualquer prejuízo à imagem de coerência de sua atuação frente aos jurados. Se não o fizer, não poderia, em tese, o magistrado, nos termos da lei processual, reconhecê-la". (Campos, Walfredo C. Tribunal do Júri - Teoria e Prática, 6ª edição. Grupo GEN, 2018 - e-book, item 10.81.5).

Desta feita, é de rigor a condenação do acusado como incurso no artigo 121, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Passo então à dosimetria da pena, em consonância com o sistema trifásico.

II - DA DOSIMETRIA DA PENA

DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES

Na primeira fase, a culpabilidade do réu, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é a normal do tipo; o réu não registra maus antecedentes; não há elementos desabonadores sobre sua conduta social e sua personalidade; o motivo é ínsito ao tipo penal, ressalvada a futilidade já considerada para alteração dos limites abstratos da pena; as circunstâncias são inerentes aos fatos, assim como as consequências; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do tipo penal e não poderia conduzir a pena além do mínimo legal. Diante das circunstâncias, fixo a pena-base em 12 anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes, nem atenuantes. É certo que o réu confessou ter desferido facadas na vítima, mas alegou que o fez em legítima defesa, o que não pode ser visto como confissão. De todo modo, ainda que o fosse, a consideração da atenuante não poderia levar a pena a patamar inferior ao mínimo de 12 anos.

Na terceira fase, presente está a causa de diminuição de pena da tentativa, tipificada no artigo 14, inciso II, do Código Penal, visto que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo em vista o pronto atendimento médico à vítima.

No tocante ao quantum de diminuição, "o juiz deve levar em consideração apenas e

tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito” (in: NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 17. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 121).

O acusado, como se viu, iniciou os atos executórios e de fato produziu lesão grave na vítima, atingindo-a com duas facadas nas regiões do tórax e do abdome, do que resultou a necessidade de intervenção cirúrgica e a internação do ofendido, bem como seu afastamento de suas atividades pelo período de 4 meses, segundo seu relato. Considerando tais circunstâncias, tenho que, em respeito aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena, esta deve ser reduzida em dois quintos, à luz do iter criminis percorrido. Fixo a pena definitiva em 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão.

III - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA (ART. 33, CP)

Considerando-se a quantidade de pena imposta e as circunstâncias do delito, bem como a primariedade do acusado, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, o Código Penal.

IV - DETRAÇÃO PENAL (ART. 387, § 2º, DO CPP)

Deixo de aplicar de imediato a detração, porque a matéria é de competência do Juízo das Execuções, à míngua de elementos bastantes nos autos para a aferição dos critérios de progressão.

A propósito: “HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c art.14, inciso II, ambos do Código Penal. Pedido de alteração do regime inicial fechado para o aberto e detração de pena. Sucedâneo de recurso próprio (apelação criminal). Por seu turno, a análise da detração de pena é competência do Juízo das Execuções. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o “habeas corpus” para rever sentença condenatória, pois a questão suscitada demanda exame de fatos e provas processuais. ORDEM NÃO CONHECIDA”. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2226711-68.2016.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016)

A esse respeito, do julgado acima mencionado extrai-se o seguinte trecho, da lavra do i. Des. Camargo Aranha Filho: “(...) Em relação ao pedido de detração de pena, cumpre observar que, de fato, a lei n. 12.736/12 estabeleceu nova disposição ao artigo 387, do Código de Processo Penal, para que o instituto da detração pudesse ser considerado pelo juízo do conhecimento no momento da prolação da sentença condenatória, evitando-se, conforme se extrai da Exposição de Motivos da novel legislação, circunstância em que o sentenciado tenha que aguardar a decisão do juiz da execução penal permanecendo nesta espera em regime mais gravoso ao que pela lei faz jus. Entretanto, perfilhamos o entendimento de que a inovação legislativa, ao ampliar o alcance da jurisdição do juízo do conhecimento, permitindo-lhe operar a detração já na sentença condenatória, termina por confundir dois institutos penais distintos: a detração, em si, e o regime de cumprimento de pena, confusão que viola os princípios de individualização da pena, do juiz natural e da isonomia; todos de índole fundamental previstos no artigo 5º, caput, e incisos XLVI e LIII, da Constituição da República. O período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena

definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal”.

V - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, DO CP) E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 77, DO CP)

Impossível, ao réu, a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois o crime foi praticado com violência à pessoa e o quantum de pena fixado ultrapassa 4 (quatro) anos (Código Penal, artigo 44, incisos I e II). De igual maneira, incabível a concessão do benefício de suspensão condicional da pena, porquanto ela transcende 2 (dois) anos (Código Penal, artigo 77, caput, e inciso I).

VI - DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OU DA PRISÃO PREVENTIVA (ARTIGO 387, §1º, DO CPP)

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar remanescem, vendo-se agora confirmadas pela prolação da sentença condenatória. Com isso, mantenho a prisão preventiva, sem prejuízo de que o réu inicie desde logo o cumprimento da pena e seja colocado imediatamente em estabelecimento condizente com o regime fixado.

VII - DISPOSITIVO

POSTO ISSO, julgo PROCEDENTE a ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e condeno MAICON DOS SANTOS ALVES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

a) Expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ);
b) promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Nada mais sendo requerido e efetivadas as providências acima, remetam-se ao arquivo, depois das anotações e comunicações.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º).

Sentença publicada no Plenário do Tribunal do Júri, saindo as partes intimadas.

P.I.

Juquiá, 23 de agosto de 2022.